

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0009359-28.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA e outro**

Vistos.

MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA e KENETY ANDERSON MARCONDES DE ALEMIDA, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal, porque no dia 06 de fevereiro de 2017, por volta das 11h50, na Rua Tarciso Mendes Lima, altura do nº 23, bairro Vila Itaim, nessa cidade e comarca da Capital, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 1509 (um mil quinhentas e nove) porções de maconha, com peso líquido total de 1841,9 g (um mil oitocentos e quarenta e uma gramas e nove decigramas) e 4216 (quatro mil, duzentos e dezesseis) porções de cocaína, com peso líquido total de 2883g (dois mil oitocentos e três gramas e dois decigramas), tratando-se de droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante e as prisões foram convertidas em preventiva (fls. 06, 117/119).

Notificados, os acusados apresentaram defesa (fls. 162 – Marcos, 163 – Kenety, 185/187).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****29ª VARA CRIMINAL****AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Recebeu-se a denúncia (fls. 111/113).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e as testemunhas de defesa. Ao final, os réus foram interrogados.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição e aplicação de benefícios legais.

ESSES, EM SÍNTESE, OS FATOS.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 13/16, 17/19), pelo auto de exibição e apreensão de drogas (fls. 20), pelo laudo de constatação provisória (fls. 22/24), pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 155/156, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Sobre a autoria, merece destaque a prova oral produzida em juízo.

Interrogados, os réus negaram a prática do crime.

KENETY ANDERSON MARCONDES DE ALMEIDA afirmou que trabalhava com jardinagem. Declarou que fazia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

uso de maconha. Negou a autoria da droga. Consignou que foi levado em uma viatura até a residência da denúncia, porém não tinha conhecimento do entorpecente lá encontrado.

O acusado **MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA** declarou que pela segunda vez foi "forjado no tráfico". Negou a prática do crime.

As testemunhas arroladas pela defesa ratificaram as versões de Kenety no sentido de afastar o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

A testemunha de defesa **CLEICE VIVIANE FREITAS DOS SANTOS** informou que o réu é vizinho de seus primos. Na data dos fatos, avistou o momento em que chegaram duas viaturas (carros), de onde desceram os policiais que abordaram Marcos. Afirmou que o acusado Kenety estava saindo da ponte em direção a sua casa, onde ingressou na posse de um telefone celular. Afirmou que os corréus não estavam juntos. Marcos foi abordado antes. Logo depois, os policiais pediram que ele deixasse o local, invadiram a casa e trouxeram o réu preso. Declarou que o acusado Kenety não tinha envolvimento com drogas e que trabalhava com o sogro dele.

A testemunha de defesa **PAMELA DOS SANTOS SILVA** informou conhecer o acusado Kenety da vizinhança. Declarou que estava estendendo roupas, quando viu o acusado saindo por volta das 10h. Viu ujma vizinha entregando a ele um aparelho celular. Na sequencia, ele entrou para a casa. Viu duas viaturas se aproximando e os policiais abordaram um


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

rapaz. Os policiais ficaram caminhando pelo local, quando entraram na casa onde estava Kenety e eles saíram. Os réus foram colocados em uma viatura e saíram. Declarou que os réus ficaram com os policiais por cerca de dez minutos. Nada esclareceu sobre as drogas apreendidas. Consignou que Kenety trabalhava com o tio.

A testemunha de defesa **VALDECI LOPES BARBOSA DE BRITO** asseverou que o réu Kenety reside ao lado de sua casa. Informou que o réu estava no interior da sua residência, quando os policiais o tiraram de casa, por causa de um aparelho celular, que pertencia a sua filha. Afirmou que os réus não estavam com drogas. Declarou que os policiais ficaram os réus por mais de uma hora e que Kenety estava detido por conta do celular, que não tinha nota fiscal. Afirmou que o réu trabalha com o sogro em jardinagem. Defendeu com veemência o acusado Kenety. Declarou que recaem suspeitas gratuitas sob as pessoas do sexo masculino, dada às condições do local. Declarou que somente viu viaturas carros e não motocicletas no local.

A testemunha policial **DIOGO DE ALEMIDA SILVA** afirmou que os réus foram abordados na rua. Um deles portava dinheiro, enquanto o outro estava com a droga. Indagados, admitiram o envolvimento com o tráfico. Declarou que um deles disse que indicaria o local, onde mais drogas poderiam ser encontradas, se liberado pela polícia. Não soube informar quem teria indicado a residência. Informou que aparentemente ninguém residia no local.

O policial **ISRAEL DE MATOS SANTOS** relatou

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que estava em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de tráfico. Declarou que na posse de Marcos foi encontrado o dinheiro, e, com Kenety a droga - maconha e cocaína. Após entrevista com Kenety, ele disse que se fosse liberado, iria indicar onde mais entorpecentes poderiam ser encontradas. No local, foram encontradas sacolas, cujo interior continha drogas- cerca de dez ou onze mil invólucros de maconha e quatro ou cinco mil porções de maconha. Indagado, ambos admitiram a participação no tráfico. Informou não se recordar se outras pessoas estavam pelo local. A posse estava na posse de Kenety e com Marcos, o dinheiro, que estava amassado. Declarou que chegou ao local de motocicleta, sem dar chance de fuga para os acusados.

Esse é o teor da prova oral.

Não obstante o teor das declarações das testemunhas arroladas pela defesa, certo é que os depoimentos dos policiais se mostraram coesos e harmônicos, de modo a autorizar um decreto condenatório.

Nesse passo, cai a lançar notar, que a prova policial se reveste da credibilidade dos depoimentos em geral.

Como preleciona Fernando de Almeida Pedroso “Não se valoriza em demasia o depoimento policial, como se nele devesse estar contida toda a verdade. Também não se o desmerece, invalidando-o, partindo-se de um princípio – nem sempre verdadeiro – de que tal testemunho possa estar


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

comprometido. Cumpre, destarte, sempre examiná-lo dentro do episódio em razão do qual se apresenta, em cotejo com as demais provas e em frente dos característicos de cada caso" (in Prova Penal (Doutrina e Jurisprudência), 2º ed. Editora RT, 2005). *"Inexistente qualquer indício que possa desabonar os depoimentos prestados por policiais, de molde a caracterizar que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele, ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, nada obsta que o decreto condenatório pelo uso de entorpecente seja baseado nesse tipo de prova"* (RT 765/584).

Desse modo, os depoimentos supra somados aos demais elementos coligidos nos autos indicam que os réus exerciam a mercancia ilícita e que os entorpecentes seriam destinados a consumo de terceiros.

Nesse sentido: *"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão"* (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Há que se ressaltar que acusado Kenety confessou informalmente aos policiais a mercancia ilícita. Ademais, não é razoável crer que policiais que sequer conheciam os réus fossem imputar a eles o grave delito de tráfico.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A mera negativa dos réus e a tentativa de retirar a credibilidade das declarações dos policiais não são suficientes para afastar o delito.

Kenety estava na posse de drogas e Marcos com dinheiro. Na residência apontada por um deles, os policiais encontraram elevada quantia de drogas e diversidade de substâncias.

Não é crível que os policiais pudessem ingressar na residência e lá imputar aos réus a propriedade de quase seis mil porções de entorpecentes — maconha e cocaína.

Crime de tráfico configurado.

Passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal) e o contido no art. 42 da Lei 11.343/06.

Réu: MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

Na **primeira fase** de aplicação da pena, as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao acusado, que estava na posse de considerável quantidade e diversidade de drogas — maconha e cocaína — uma delas de alto poder destrutivo e de dependência. Assim, aplico a pena acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na **segunda fase**, presente a reincidência (fls. 140/141), majoro a pena em (), perfazendo em 07 (sete) anos e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na **terceira fase**, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em razão da reincidência do acusado.

Réu: KENETY ANDERSON MARCONDES DE ALMEIDA

Na **primeira fase** de aplicação da pena, as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao acusado, que estava na posse de considerável quantidade e diversidade drogas — maconha e cocaína- uma delas de alto poder destrutivo e de dependência. Assim, aplico a pena acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na **segunda fase**, sem agravantes e atenuantes.

Não obstante a primariedade do agente, certo é que a quantidade de drogas e a diversidade de substâncias, a forma e o local onde foram encontradas — porções individualizadas no interior de casa não habitada — demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas. Assim, a hipótese em apreço não autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Torno, pois, definitivo o *quantum* da pena



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acima fixado. Dada a inexistência de elementos concretos sobre a situação financeira dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Inviável a aplicação de qualquer benefício penal. Por se tratar de crime equiparado a hediondo, o regime inicial será o **fechado**.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal e, em consequência, **CONDENO** o acusado **MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA**, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de **07 (sete) anos de reclusão**, em regime **fechado**, e **pagamento de 700 (setecentos) dias-multa**, e **CONDENO** o acusado **KENETY ANDERSON MARCONDES DE ALMEIDA**, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de **06 (seis) anos de reclusão** em regime **fechado**, e **pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa**, por considerá-los incursos nas sanções do **artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal**.

Nego aos réus o recurso em liberdade, visando assegurar a aplicação da lei penal, diante da condenação prolatada. Recomendem-se os acusados na prisão onde se encontram, servindo-se a presente sentença como **ofício**.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita. Autorizo a incineração da droga. **Oficie-se**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: Remetam-se os boletins individuais à Secretaria da Segurança Pública, ex vi do art. 809 do Código de Processo Penal; Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; Lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, inc. II, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; Extraiam-se as guias de execução definitiva e encaminhem-se-as ao Juízo da Execução, conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; Intimem-se os acusado para pagamento das custas processuais, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias, ex vi do art. 686 do Código de Processo Penal, por analogia.

Publique-se.

São Paulo, 29 de maio de 2017.

ROSEANE CRISTINA DE AGUIAR ALMEIDA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**